

*Modificada por Ordenanza N° 2440*ORDENANZA N° 1.243

Art. 1°: La actividad de "Transporte Escolar", que se registrá por las disposiciones de la presente Ordenanza, consiste en el traslado de a / alumnos a título gratuito u oneroso, que se realiza desde y hacia escuelas y colegios públicos o privados o en actividades afines, con vehículos automotores propios o contratados por los estable / cimientos educacionales, o por los padres de los alumnos. Quedan / excluidos de esta Ordenanza y no están sujetos a sus normas, el / servicio que se presta con los automóviles o cualquier otro tipo de vehículos con carrocería original de fábrica, con capacidad de no más de seis personas. Tampoco están sujetos al cumplimiento de sus requisitos los conductores de dichos vehículos. En este caso, el máximo de alumnos a transportar deberá coincidir con el número de asientos disponibles.

Art. 2°: NINGUN vehículo podrá ser afectado al servicio de Transporte Escolar sin que su propietario haya obtenido previamente la respecti / va habilitación, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ordenanza. Deberán reunir además, los requisitos de seguridad y / medidas establecidas en el Reglamento General de Tránsito para / los caminos y calles de la República Argentina y el Código de / Tránsito de la ciudad de Alta Gracia.

Art. 3°: LOS propietarios de los vehículos, serán responsables del cumpli / miento de los requisitos exigidos por esta Ordenanza para los mis / mos.

Art. 4°: TODA persona que gestione habilitación para vehículos de Transpor / te Escolar, deberá presentar una solicitud en la que constituirá domicilio especial en la ciudad de Alta Gracia y propondrá él o / los vehículos por habilitarse.

Art. 5°: LOS peticionantes serán citados inmediatamente en los domicilios constituidos, para que en el término de treinta (30) días acredi / ten y satisfagan los distintos requisitos:

- a) Ser mayor de edad, o legalmente emancipado;
- b) Ser de nacionalidad argentina o extranjero con más de dos (2) años de residencia en el país;
- c) Poseer documento de identidad y reunir condiciones y demás an / tecedentes de buena conducta compatibles con el servicio a pres / tar;
- d) Acreditar, mediante documentación probatoria ser propietario o poseer contrato de locación o autorización suficiente del titu / lar;
- e) Demostrar que el o los vehículos reúnen las condiciones exigi / das por esta Ordenanza, su Reglamentación y demás disposiciones complementarias;
- f) Demostrar haber contratado con una entidad aseguradora con do / micilio especial en la ciudad de Alta Gracia un seguro que cu / bra:

Ran

...///



...///

Responsabilidad Civil por daños causados por el vehículo y personas transportadas, sin límite.

Art. 6º: NO se habilitarán vehículos para este servicio si no son unidades / carrozadas especialmente para el transporte de personas o adaptados para tal fin por la industria privada o nacional.

Art. 7º: LOS vehículos que se habiliten, deberán estar radicados y registra dos en la provincia de Córdoba.

Art. 8º: LA vigencia del Certificado de Habilitación, que se renovará anual mente, está condicionada al mantenimiento del vehículo en las condi ciones de capacidad, seguridad, uso, higiene, desinfección, limpie za y presentación interior y exterior establecidas en la presente Or denanza.

Art. 9º: CUATRIMESTRALMENTE, o en oportunidad de comprobarse alguna deficien cia los vehículos deberán ser presentados a Inspección Técnica de / la Dirección de Servicios Públicos y Transporte, la que renovará, si corresponde, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos el certificado de aptitud técnica. Cuando el vehículo no reúna las condiciones estipuladas, se fijará al titular o interesado un plazo prudencial para su ajuste a las disposiciones vigentes.

Art. 10º: EL Certificado de Habilitación es intransferible, Toda transferen / cia realizada en transgresión a esta norma implicará la caducidad / inmediata de la habilitación otorgada.

DE LOS VEHICULOS

Art. 11º: LOS vehículos deberán:

- a) Reunir condiciones de seguridad y comodidad atento a las disposi ciones en vigor;
- b) Ofrecer una correcta presentación interior y exterior, quedando a tal efecto prohibido todo tipo de publicidad;
- c) Contar con un botiquín de primeros auxilios;
- d) Los pisos, sin ninguna clase de intersticios, deberán estar cu / biertos con material de fácil limpieza y antideslizantes;
- e) Estar provistos de un matafuegos y balizas, asimismo de una goma de auxilio reglamentaria y puerta de emergencia.

Art. 12º: LA capacidad máxima de escolares sentados se determinará de acuerdo con la cantidad de asientos habilitados, quedando prohibido el uso de asientos provisorios, como asimismo llevar personas de pie.

Art. 13º: NINGUN vehículo podrá prestar servicios, si acusa deficiencias en / cuanto se refiere a los siguientes aspectos:

...///



...///

- a) Falta de habilitación por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos;
- b) Falta de Certificado de habilitación técnica o vencimiento del mismo;
- c) Falta de higiene, limpieza y buena presentación interior y exterior.
- d) Lo prescripto en el Artículo 11.

Art. 14°: SERAN retirados del servicio e inhabilitados transitoriamente y hasta tanto regularicen la situación aquellos vehículos que no cumplan con cualquiera de los requisitos establecidos por la presente Ordenanza.

Art. 15°: LOS vehículos afectados a "Transporte Escolar" durante la prestación del servicio, quedan obligados a exhibir elementos de identificación y letreros desmontables o fijos, visibles desde el exterior y que identifiquen la afectación de los mismos. El Departamento Ejecutivo / reglamentará las características de los elementos de identificación / teniendo en cuenta que los mismos deban asegurar al usuario el máximo de seguridad durante la prestación y una pronta y fácil identificación de los vehículos por parte de los conductores del transporte urbano en general.

DE LOS PERMISIONARIOS

Art. 16°: SON obligaciones de los propietarios:

- a) Cumplir y hacer cumplir, además de las disposiciones de la presente Ordenanza, las referentes a circulación, estacionamiento y demás requisitos exigidos a los vehículos por las disposiciones del Reglamento General de Tránsito, para los caminos y calles de la República Argentina y Ordenanza de Tránsito de la ciudad de Alta Gracia;
- b) Acatar las normas referentes a higiene y desinfectización vigentes para los vehículos de transporte público urbano;
- c) Comunicar cualquier circunstancia que modifique el Certificado de Habilitación;
- d) Presentar cuando lo sea requerido por autoridad competente la documentación que acredita;
 - 1.- Pago de patente.-
 - 2.- Certificado de Habilitación y de Aptitud técnica.-
 - 3.- Seguros contratados.-

La documentación a que se refiere el presente inciso, deberá estar en poder de quienes conduzcan el vehículo.-

DE LOS CONDUCTORES

Art. 17°: TODO conductor de vehículo destinado a Transporte Escolar tiene la obligación de cumplir con los siguientes requisitos:

...///

P. or.



...///

- a) Ser mayor de 21 años de edad;
- b) Poseer documento de identidad;
- c) Certificado de Buena conducta;
- d) Certificado de Domicilio;
- e) Conducir en perfectas condiciones físicas y psíquicas;
- f) Poseer certificado de buena salud;
- g) Cuidar su pulcritud personal y vestir con corrección;
- h) No fumar durante el servicio, ni conversar, quedando absolutamente / prohibido el uso de radiorreceptores mientras conduzca;
- i) Mantener en forma permanente absoluta corrección en el trato con los transportados;
- j) Poseer carnet profesional.

Art. 18º: PARA el ascenso y descenso de los escolares, tanto en el domicilio particular como en los establecimientos educacionales, el vehículo deberá aferrimar al cordón de la acera correspondiente o lo más próximo a él. Las puertas del vehículo permanecerán cerradas hasta que el mismo se / detenga. En los establecimientos educacionales los vehículos se detene / drán para el ascenso o descenso de los escolares por el lapso que es ne / cesario de acuerdo con las normas internas y horarios establecidos por los mismos para iniciación y terminación de las clases. El estacionamiento se realizará evitando que los educandos deban cruzar la calle y siempre en la misma altura que la de la salida habitual de / los alumnos, salvo que se trate de establecimientos educacionales que / acrediten que personal docente o asistente acompañe a los alumnos duran / te el cruce de la calle hasta la puerta misma del vehículo. El lapso de estacionamiento para el descenso de alumnos será el habitual de acuerdo con la cantidad de alumnos transportados. El ascenso de alumnos a la sa / lida de las escuelas y establecimientos educativos, se autoriza por un lapso suficiente como para permitir que los educandos de diferentes gra / dos y escolaridad puedan penetrar en el transporte escolar, sin alterar el ritmo de salida oficial, ni la disciplina que para ello impone el es / tablecimiento educativo.

Art. 19º: MIENTRAS los vehículos permanezcan detenidos accionarán el indicador de viraje correspondiente al lado opuesto al que se realiza el ascenso o / descenso, o balizas intermitentes. No se permitirá en ningún caso la / detención o circulación en contramano.

Art. 20º: EN caso de que los establecimientos educativos tuvieran playa de estacio / namiento propia, la entrada y salida de vehículos deberá ajustarse a / las normas municipales sobre la materia.

Art. 21º: EN los vehículos autorizados para Transporte Escolar, no podrán ser / transportadas personas mayores; únicamente se autorizará el acompañamien / to de los escolares dentro del vehículo. Los vehículos cuya capacidad / exceda de 10 (diez) pasajeros deberán llevar 1 (uno) celador.

...///



...///

Art. 22°: EN los vehículos de Transporte Escolar no podrán ser transportados dentro o fuera de la zona de servicio, ni animales o cosas que entrañen contaminación o peligros para la salud y seguridad de los escolares.

Art. 23°: ES obligación especial de los conductores de vehículos de Transporte Escolar además del cumplimiento de todas las normas municipales en la materia, detener el vehículo toda vez que deba efectuarse un cruce a un paso a nivel ferroviario y cerciorarse de que tiene libre el paso y de que no se aproxima ninguna máquina, debiendo reiniciar la marcha una vez efectuada la comprobación; la transgresión a esta norma, aún en el caso de que no se produjera ningún accidente, será considerada falta grave, a los efectos del mantenimiento de la habilitación.

REQUISITOS PARTICULARES DEL SERVICIO:

Art. 24°: LA Secretaría de Obras y Servicios Públicos a través de la Dirección de Servicios Públicos y Transporte, llevará un registro de Transporte Escolar en el que deberán inscribirse los propietarios, conductores y celadores afectados al mismo. En dicho registro se dejará constancia del cumplimiento de las disposiciones de los Arts. 16° y 17°, así como de las infracciones y multas aplicadas y las variaciones o novedades que se produzcan durante la prestación, tanto en cuanto a los conductores como al estado de los vehículos en su parte técnica.

Art. 25°: LOS propietarios de vehículos de Transporte Escolar deberán comunicar su venta a terceros o la cesación de su actividad por cualquier otra causa y la comisión de esta obligación los hará responsables solidarios a cualquier transgresión que se cometa por el uso del vehículo.

SANCCIONES

Art. 26°: EL incumplimiento de las disposiciones de la presente Ordenanza y de su reglamentación, serán sancionados con multa, suspensión, inhabilitación y caducidad del Certificado de Habilitación. Las sanciones serán aplicadas por el Secretario de Obras y Servicios Públicos previo dictamen del Director de Servicios Públicos y Transporte y apelables ante el Departamento Ejecutivo.

Art. 27°: HASTA tanto se prevean otros montos en la Ordenanza Tarifaria Anual, sin perjuicio de las sanciones que pudieren corresponder a los conductores o propietarios por infracciones de tránsito, las infracciones a las normas de la presente Ordenanza serán sancionadas con multas de PESOS: CIEN MIL (\$ 100.000.-) a PESOS: UN MILLON QUINIENTOS (\$ 1.500.000.-) de acuerdo con la gravedad de la falta y su incidencia en el objetivo de seguridad para los escolares transportados.

Art. 28°: SUBSIDIARIAMENTE a la multa que se fija en el Artículo anterior, el Departamento Ejecutivo queda autorizado a aplicar suspensiones de cinco días hasta dos años para el ejercicio de este tipo de servicio a los conductores y celadores que infrinjan las normas establecidas en el Art. 17°.-

...///

P. au.



...///

Art. 29°: TRES infracciones a las normas establecidas en la presente Ordenanza / en el lapso de seis (6) meses, dará lugar a la inhabilitación del con ductor o celador transgresor. Si las infracciones en el mínimo lapso / correspondieran al incumplimiento de las obligaciones establecidas pa ra el propietario del vehículo, cuando éste no es conductor, caducará el Certificado de Habilitación.

Art. 30°: COMPROBADAS las infracciones previstas en la presente Ordenanza los / Inspectores Municipales confeccionarán un acta por triplicado; labrada ésta, se notificará al propietario del vehículo por intermedio del Ins pector en ese mismo acto, o en su defecto en el domicilio al que se re fiere el Art. 4° de la presente Ordenanza, para que dentro de los cin co días hábiles a contarse de la notificación, presente por escrito su defensa y ofrezca prueba, debiendo la misma producirse dentro de igual término de su admisión.

Posteriormente el Departamento Ejecutivo resolverá en forma fundada / dentro de los cinco días hábiles de producida la prueba. Podrán inter ponerse contra dicha resolución los recursos de reconsideración y nu lidad dentro de los cinco días hábiles de notificada la misma, quedan do agotada la vía administrativa.

DISPOSICION ESPECIAL

Art. 31°: EL Departamento Ejecutivo queda autorizado a eximir las tasas e impues tos en la tramitación del Certificado de Habilitación a las institucio nes de bien público que efectúen Transporte Escolar para los escolares impedidos o disminuídos física y psíquicamente.

DISPOSICIONES FINALES

Art. 32°: EL Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza en el tér mino de treinta (30) días a partir de la fecha de su promulgación.

Art. 33°: COMUNIQUESE, publíquese, dése al R.M. y archívese.-


ING. CARLOS A. LUNA
SEC. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS




Osvaldo Luis Norverto
CAPITAN (R)
INTENDENTE MUNICIPAL

"Sancionada por Resolución N° 0148 de fecha 22 de junio de 1981, de la Subsecretaría de Asuntos Municipales"

"Promulgada por Decreto N°429/81 de fecha 1 de julio de 1981"